MANUAL CADASTRO E CÁLCULO DE RPV 1º GRAU

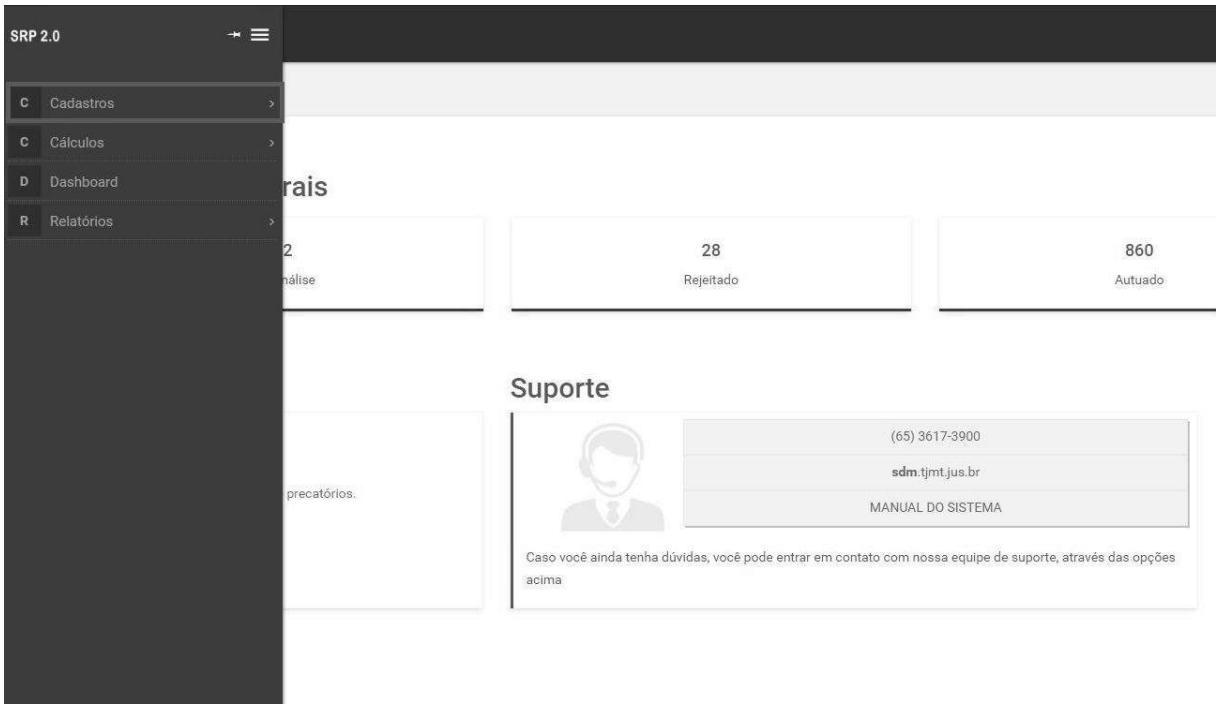
1. SRP 2.0 **3**
1.1. CADASTRO DE RPV **3**
1.2. MÓDULO DE CÁLCULO DE RPV – SRP **7**
1.2.1. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO 7
1.2.2. NOMENCLATURAS DO MÓDULO DE CÁLCULO 14
1.2.2.1. CABEÇALHO 14
1.2.2.2. BLOCO CORREÇÃO MONETÁRIA 16
2. EMISSÃO DE GUIAS: ENTE DEVEDOR – ESTADO DE MATO GROSSO **18**
2.1. PROCEDIMENTO PARA IMPOSTO DE RENDA **18**
2.2. PROCEDIMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA **20**
2.3. REPASSE DE INFORMAÇÕES PARA O ENTE DEVEDOR **22**
3. INFORMAÇÕES TEÓRICAS **23**
3.1. CÁLCULOS DE RPV **23**
3.1.1. CORREÇÃO MONETÁRIA 23
3.1.2. JUROS MORATÓRIOS 23
3.1.3. JUROS COMPENSATÓRIOS 24
3.1.4. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA X ÍNDICES DE JUROS 24
3.1.5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 25
3.1.5.1. TRIBUTAÇÃO DOS HONORÁRIOS 26
3.1.5.2. HONORÁRIOS DATIVOS 26
3.1.5.3. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 27
3.1.6. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO PARA INSTRUIR OFÍCIO REQUISITÓRIO 27
3.1.7. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL 28
3.1.8. QUANDO O CÁLCULO HOMOLOGADO UTILIZA ÍNDICE QUE COMPREENDE JUROS 29
3.2. TRIBUTAÇÃO **31**
3.2.1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 31
3.2.1.1. TETO CONSTITUCIONAL (TC) 31
3.2.1.2. TETO CONSTITUCIONAL - DOBRO (TC2) 32
3.2.2. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) 32
3.2.2.1. PESSOA FÍSICA 32
3.2.2.2. PESSOA JURÍDICA 33
3.2.2.3. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) 33
ANEXO **35**

1. SRP 2.0

O acesso ao SRP é feito via web, através do link srp.tjmt.jus.br.

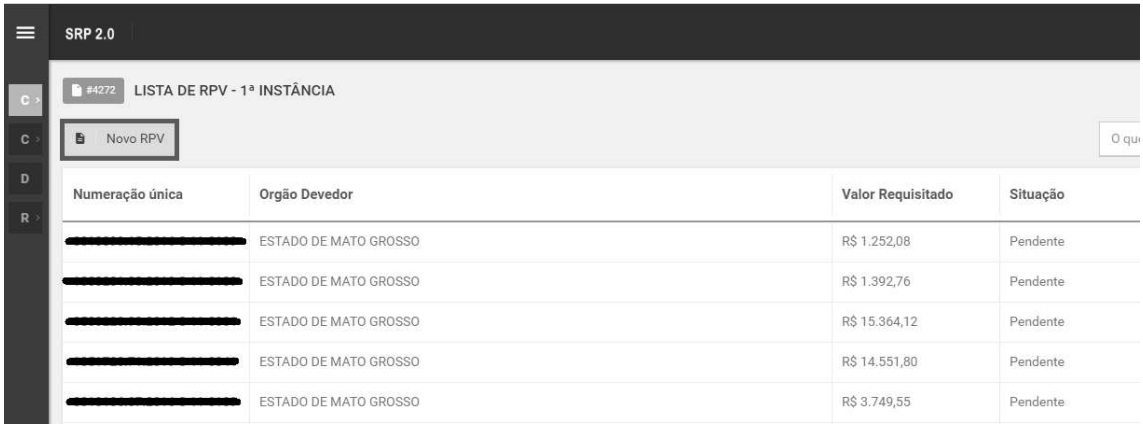
1.1. CADASTRO DE RPV

Na tela inicial do sistema, selecionar a opção “Cadastro”, depois “Lista de RPV”.

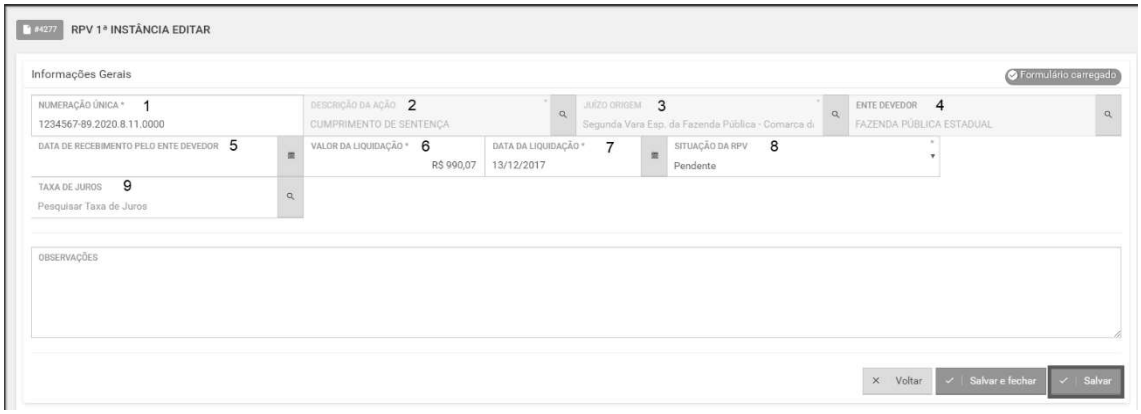




Selecionar a opção “Novo RPV”.



O operador deverá informar os dados referentes ao processo e salvar:



1 - Número do Processo: Numeração única do processo.

2 – Descrição da Ação: Tipo de ação a qual o processo se refere.

3 – Juízo de Origem: Vara ou juizado no qual o processo tramita.

4 – Ente Devedor: Ente responsável pelo pagamento da RPV.

5 – Data de Recebimento pelo Ente Devedor: Data em que o ente devedor recebeu o Ofício Requisitório. Pode ser encontrada em carimbos de recebimento, AR ou certidão de entrega do ofício. Preencher somente quando o processo já possui ofício expedido.

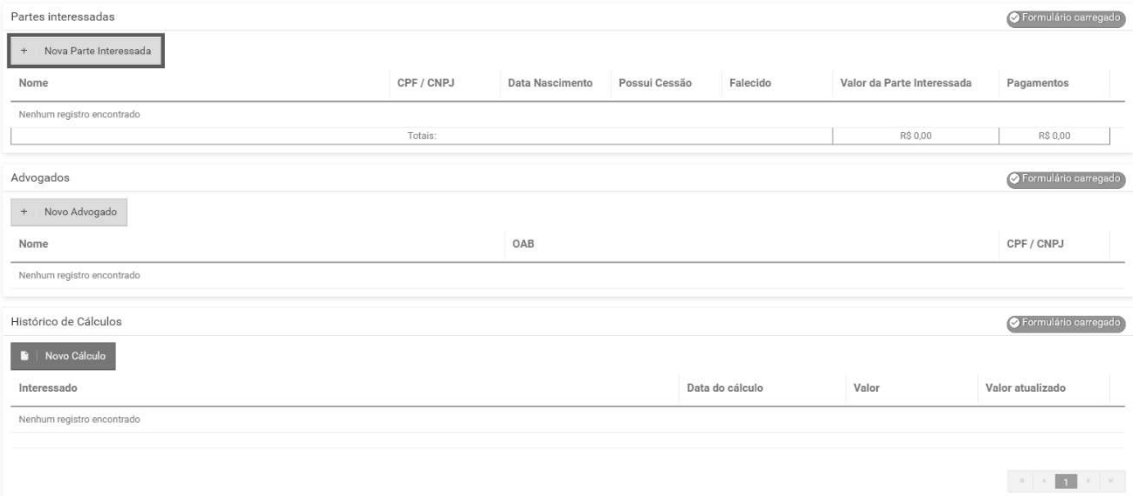
6 – Valor da Liquidação: Valor do cálculo de liquidação que foi homologado pelo magistrado.

7 - Data da Liquidação: Data para qual o cálculo de liquidação homologado foi atualizado.

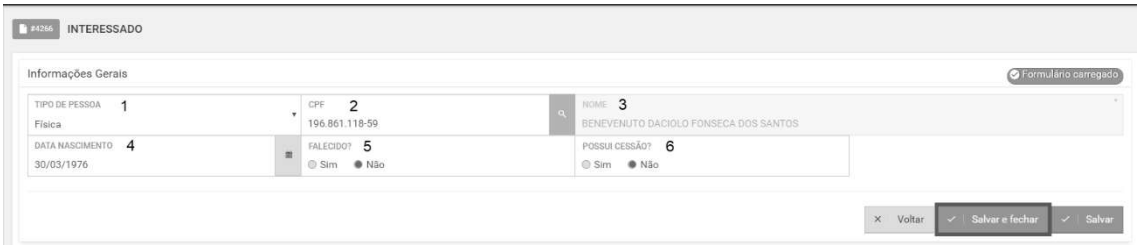
8 – Situação da RPV: Situação da RPV no momento da edição.

9 – Taxa de Juros: Taxa de juros que será utilizada para atualização do cálculo. Essa informação poderá ser preenchida pelo responsável do cálculo.

Após o cadastro dos dados gerais do processo, o operador deverá cadastrar os dados do credor da RPV.



Deverá ser informado o tipo de pessoa (física ou jurídica) que irá receber, bem como o CPF ou CNPJ. Com base nesses dados, o sistema buscará as informações no banco de dados da Receita Federal.



1 – Tipo de Pessoa: Informar se o credor é pessoa física ou jurídica.

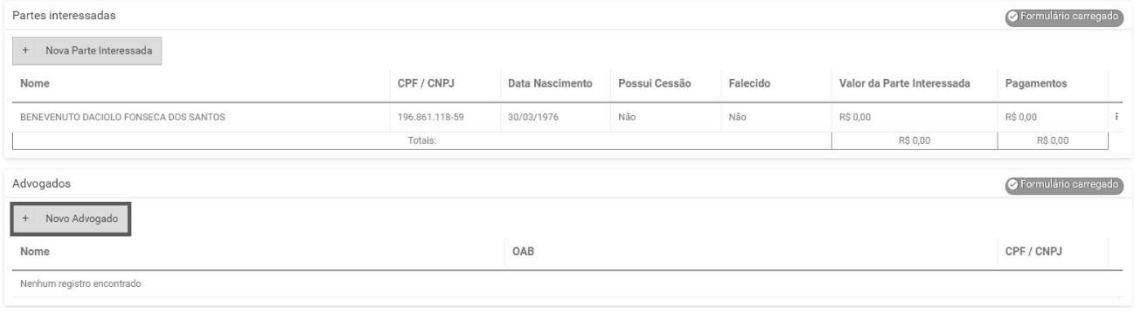
2 – CPF/CNPJ: Informar o número do documento do credor.

3 – Nome: Campo de preenchimento automático.

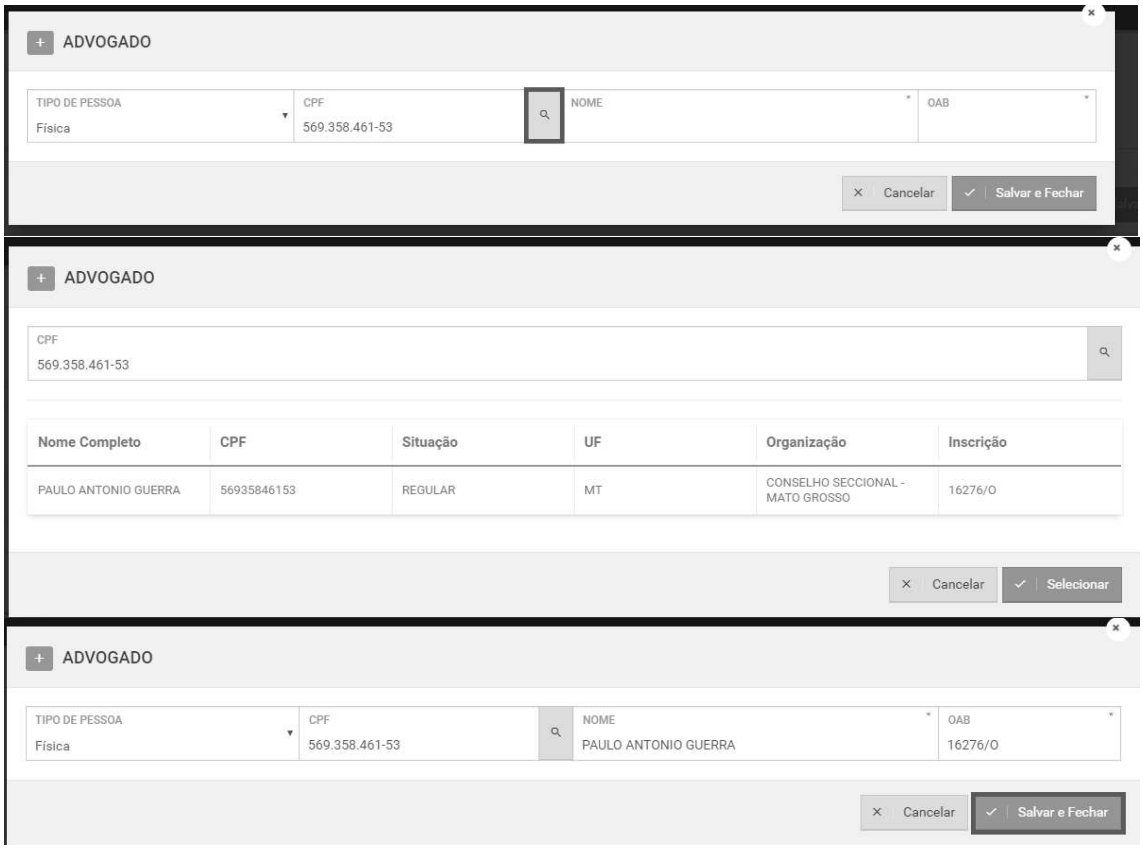
4 – Data de Nascimento: Campo de preenchimento automático.

5 – Falecido?: Campo de preenchimento automático.

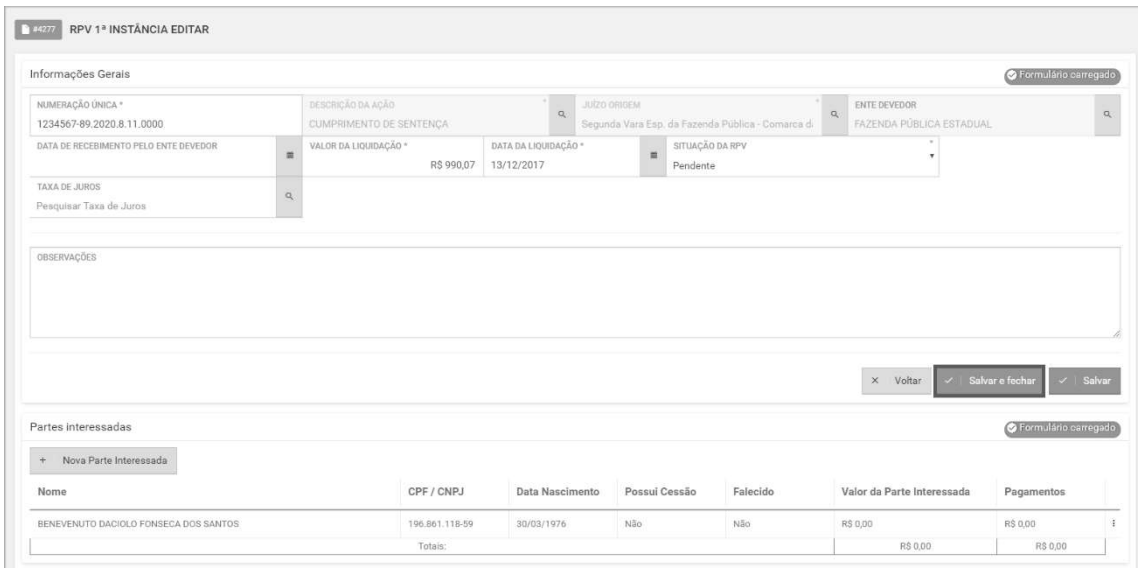
6 – Possui cessão: Informar se o credor cedeu seu crédito.



Após informar os dados do credor, o operador poderá adicionar os dados do(s) advogado(s) responsável(eis) pelo processo. Para isso, basta informar o CPF do patrono.



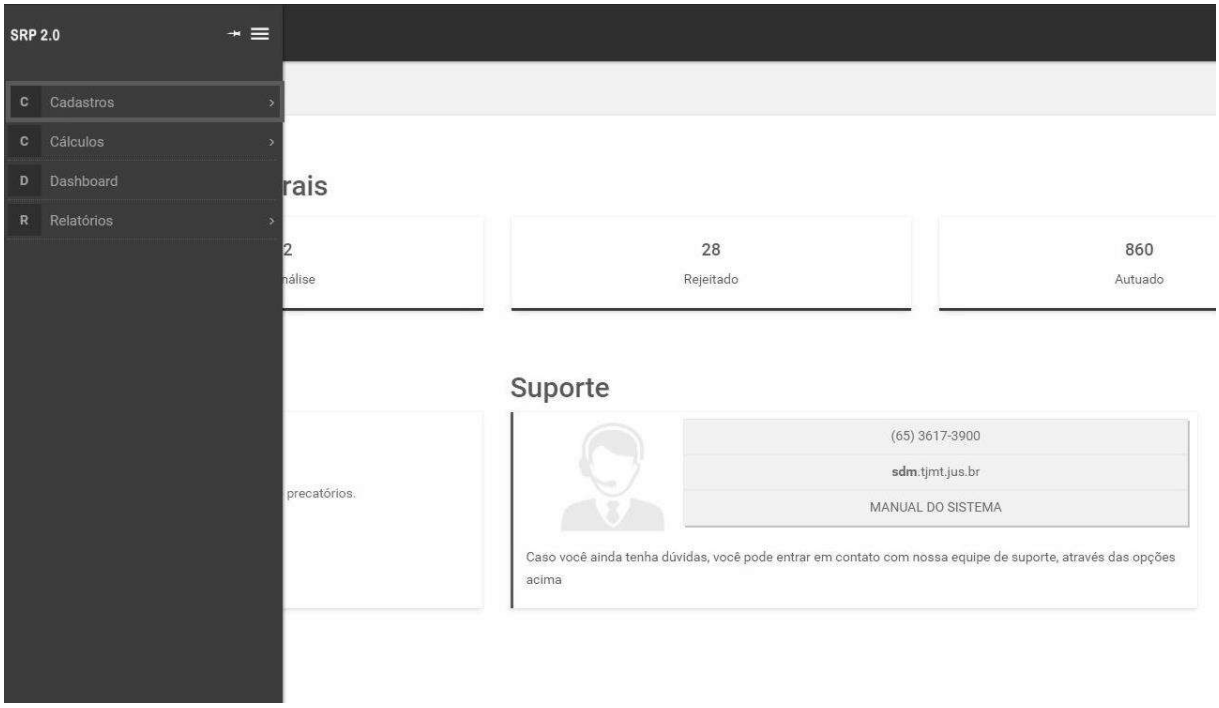
Inseridas as informações, o cadastro da RPV está concluído.



1.2. MÓDULO DE CÁLCULO DE RPV – SRP

1.2.1. ELABORAÇÃO DE CÁLCULO

Na tela inicial do sistema, selecionar a opção “Cadastro”, depois “Lista de RPV”.





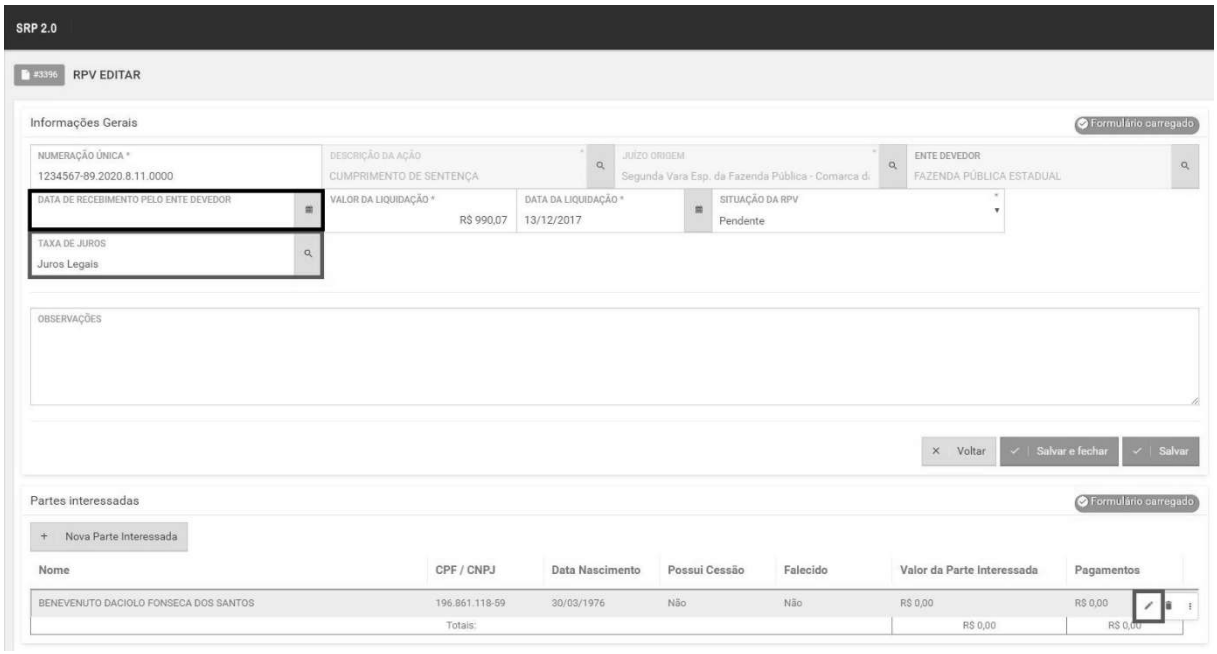
Ao clicar nessa opção, será exibida a listagem de todas as RPVs cadastradas pela comarca. Neste momento, o operador deverá selecionar a RPV que será atualizada.

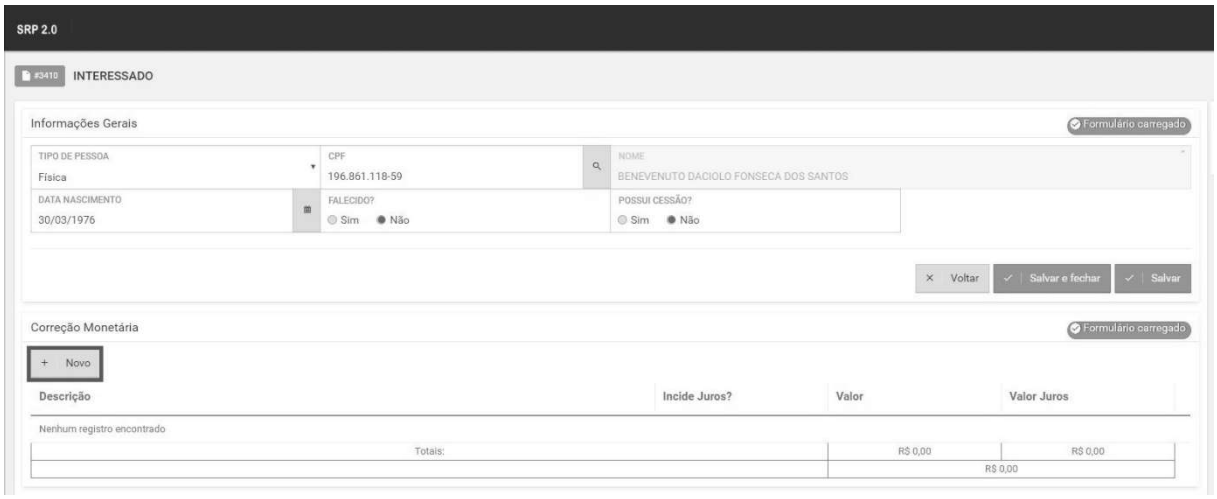


Após fazer a seleção, o operador deverá informar a taxa de juros que será utilizada no cálculo. Caso o processo já possua Ofício Requisitório expedido, informar a data de recebimento pelo ente devedor no cabeçalho.

ATENÇÃO: a informação sobre a data de recebimento do ofício não é obrigatória, e deverá ser preenchida somente quando houver ofício expedido no processo.

Preenchidas as informações de cabeçalho, selecionar o nome do credor para inserir os dados referentes aos valores devidos.





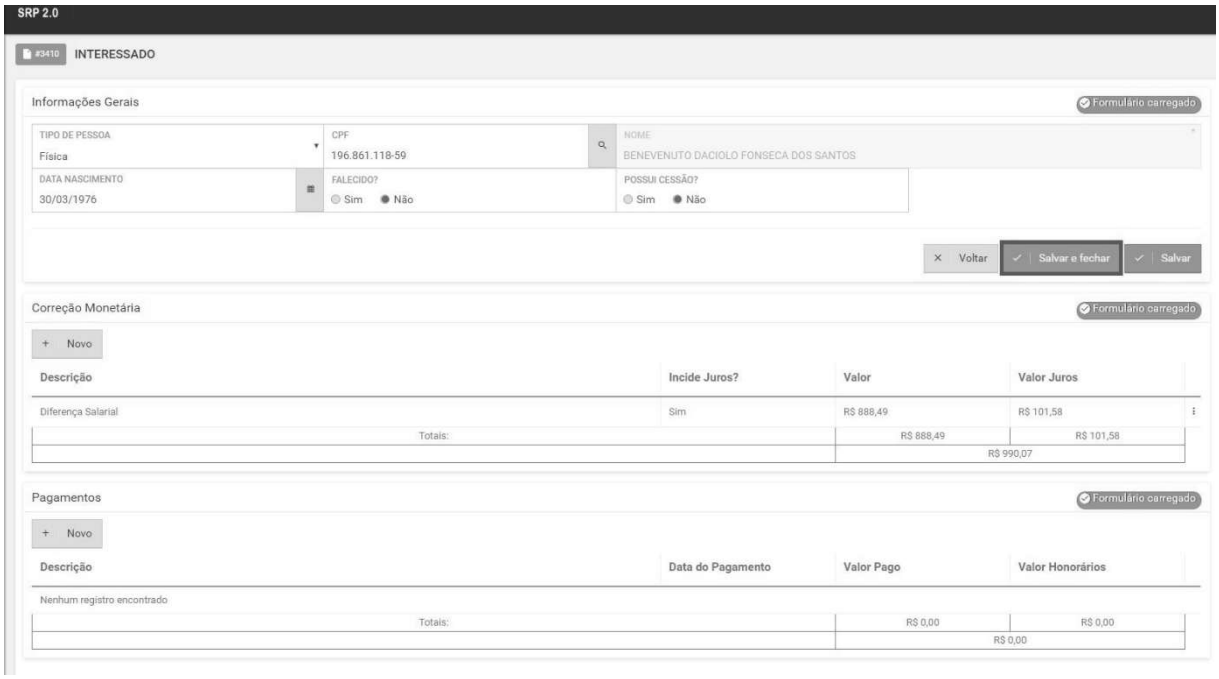
Nesse momento, deverá ser informada a verba que está sendo pleiteada no processo (1). Os campos “Imposto de Renda” e “Previdência” são preenchidos automaticamente (2).

Informar os valores de principal corrigido e juros moratórios com base no cálculo homologado (3) e salvar.

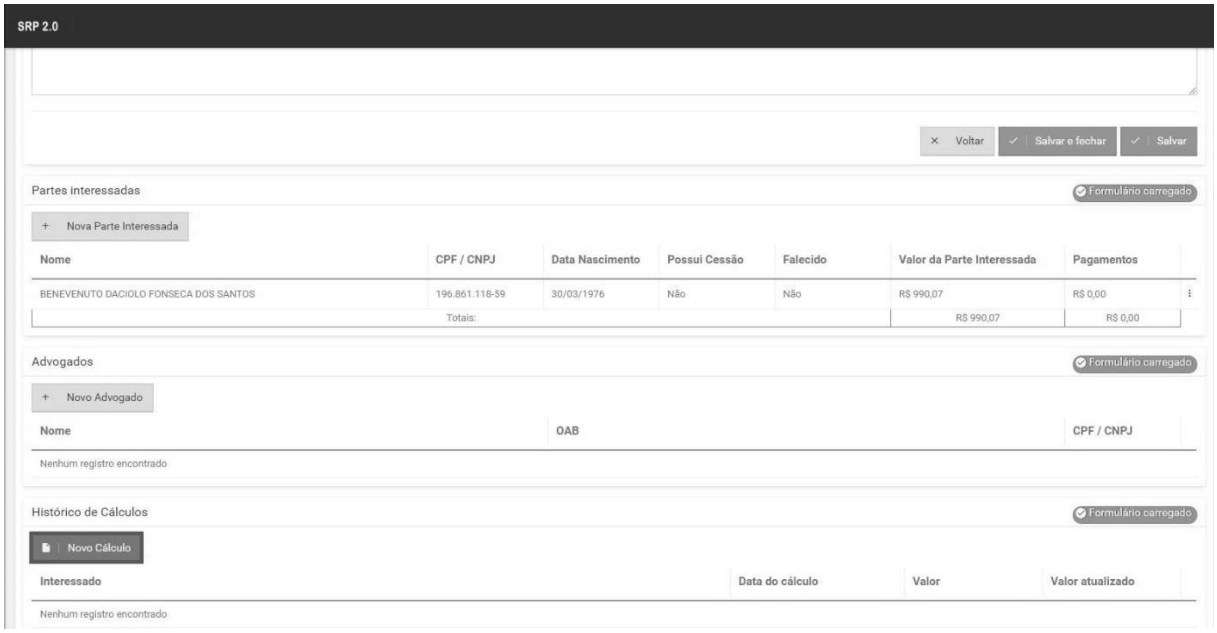
Valor Nominal	R$ 880,00	
Indexador e metodologia de cálculo	IPCA-E (IBGE) - Calculado pro-rata die.	
Período da correção	15/8/2017 a 1/12/2017	
Taxa de juros (%)	0,5 % a.m. simples	
Período dos juros	27/1/2016 a 13/12/2017	
	Dados calculados	
Fator de correção do período	108 dias	1,009651
Percentual correspondente	108 dias	0,965079 %
Valor corrigido para 1/12/2017	(=)	R$ 888,49
Juros(686 dias-11,43333%)	(+)	R$ 101,58
Sub Total	(=)	R$ 990,07
Valor total	(=)	**R$ 990,07**

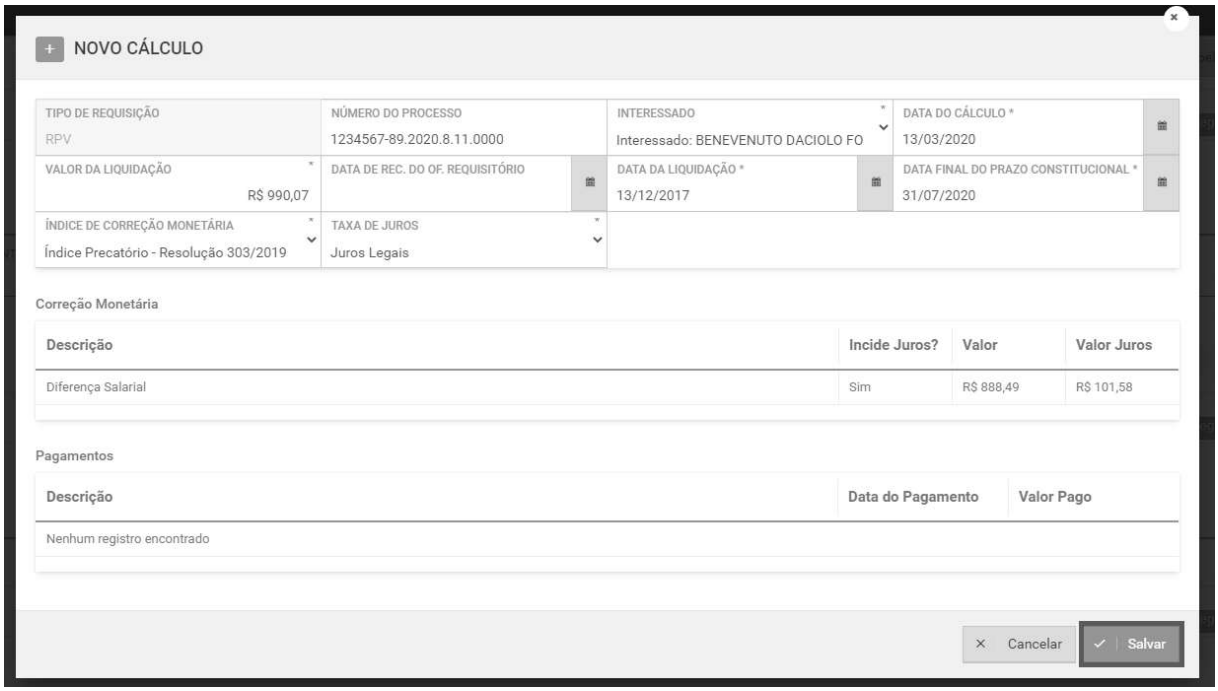
Cálculo homologado, item 3.1.6.





Após cadastrar os valores devidos ao credor, selecionar a opção “Novo Cálculo”.





O sistema irá direcionar o operador para o módulo de cálculo. Com base nas informações já preenchidas, o cálculo de atualização será feito automaticamente.

No módulo de cálculo o operador deverá indicar o valor dos honorários (se houver) e também a tributação (sempre).

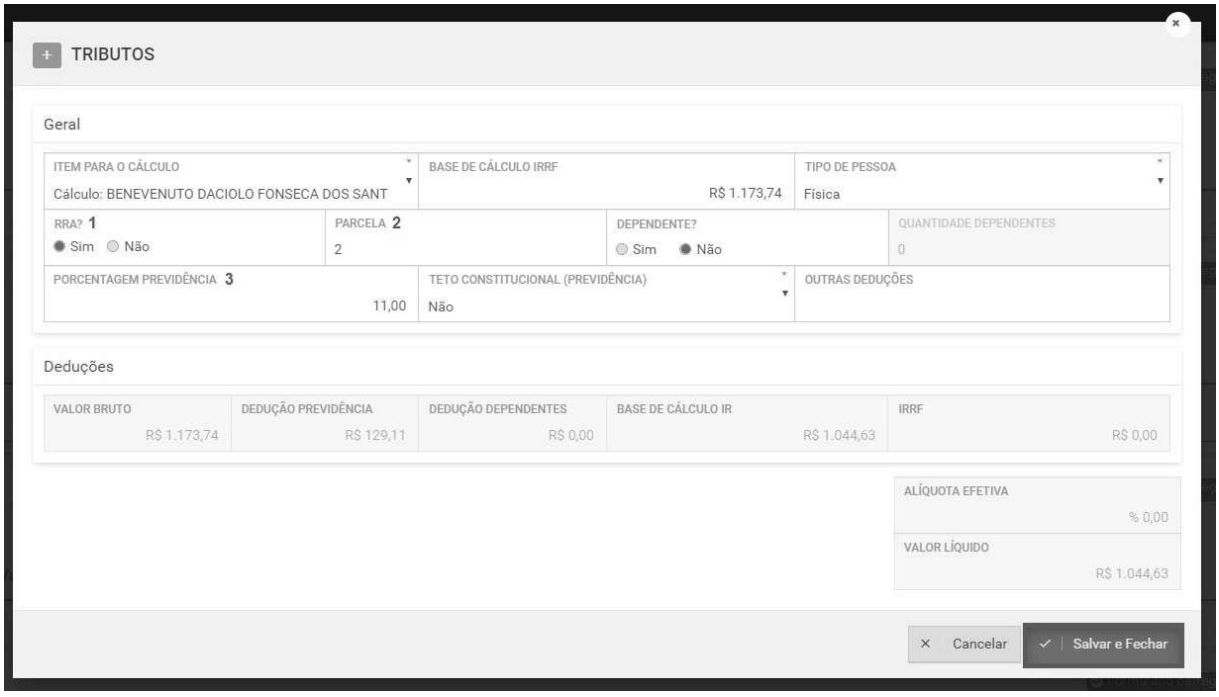


No bloco de tributação, o operador deverá informar:

- O tipo de pessoa que irá receber o valor (física ou jurídica),

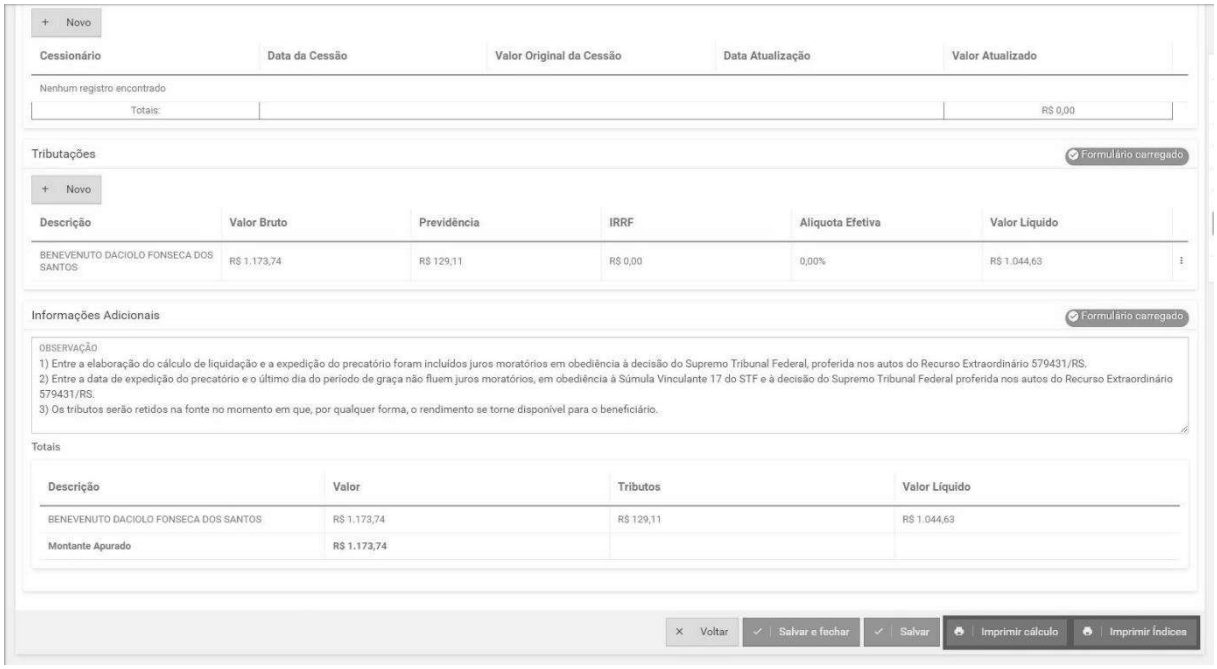
- Se há aplicação de RRA (caso positivo, indicar a quantidade de parcelas),
- Se o credor possui dependentes (caso positivo, indicar a quantidade),
- A porcentagem da previdência,
- Se há aplicação de teto constitucional (apenas para proventos de aposentadoria e pensão),
- Quaisquer outras deduções determinadas no processo.

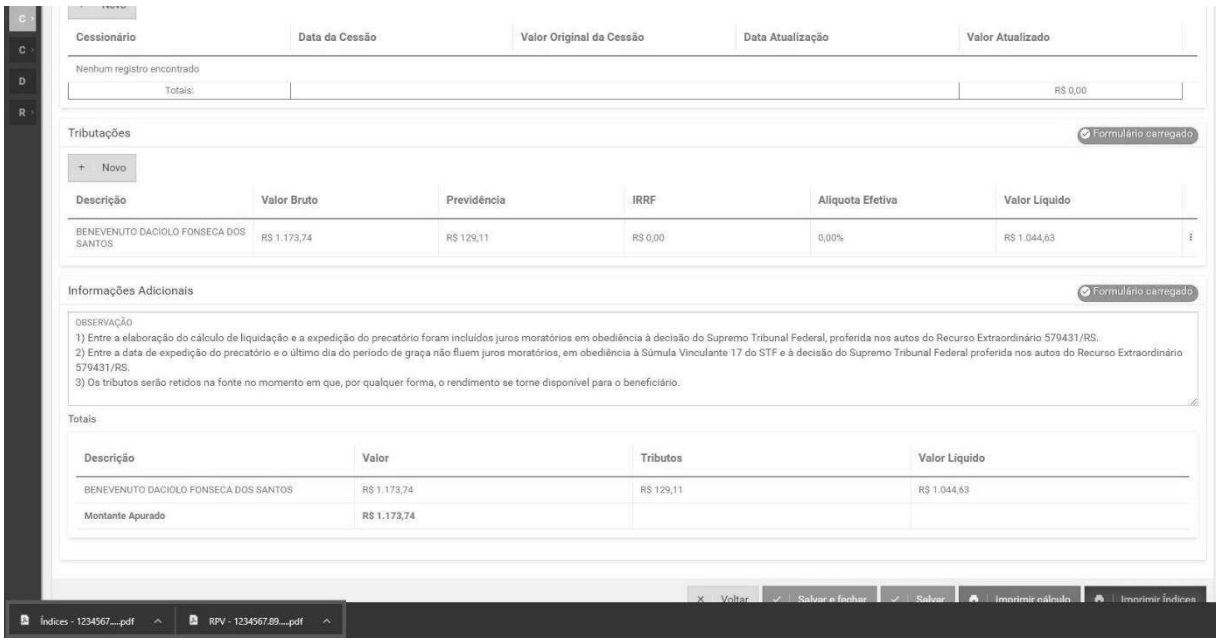
No cálculo exemplo, o processo refere-se a diferença salarial de dois meses. Dessa forma, será necessário indicar a aplicação de RRA (1), a quantidade de parcelas (2) e porcentagem da previdência (3).



Após o preenchimento de todas essas informações, o cálculo está pronto para ser impresso e juntado ao processo.

Os arquivos são salvos na pasta “Downloads”.


+ Novo
Cessionário
Data da Cessão
Valor Original da Cessão
Data Atualização
Valor Atualizado
Nenhum registro encontrado
Totais:
R$ 0,00
Tributações
Formulário carregado
+ Novo
Descrição
Valor Bruto
Previdência
IRRF
Aliquota Efetiva
Valor Líquido
BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS
R$ 1.173,74
R$ 129,11
R$ 0,00
0,00%
R$ 1.044,63
Informações Adicionais
Formulário carregado
OBSERVAÇÃO
1) Entre a elaboração do cálculo de liquidação e a expedição do precatório foram incluídos juros moratórios em obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário 579431/RS.
2) Entre a data de expedição do precatório e o último dia do período de graça não fluem juros moratórios, em obediência à Súmula Vinculante 17 do STF e à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Recurso Extraordinário 579431/RS.
3) Os tributos serão retidos na fonte no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.
Totais
Descrição
Valor
Tributos
Valor Líquido
BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS
R$ 1.173,74
R$ 129,11
R$ 1.044,63
Montante Apurado
R$ 1.173,74
Voltar
Salvar e fechar
Salvar
Imprimir cálculo
Imprimir Índices


Cessionário
Data da Cessão
Valor Original da Cessão
Data Atualização
Valor Atualizado
Nenhum registro encontrado
Totais:
R$ 0,00
Tributações
Formulário carregado
+ Novo
Descrição
Valor Bruto
Previdência
IRRF
Aliquota Efetiva
Valor Líquido
BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS
R$ 1.173,74
R$ 129,11
R$ 0,00
0,00%
R$ 1.044,63
Informações Adicionais
Formulário carregado
OBSERVAÇÃO
1) Entre a elaboração do cálculo de liquidação e a expedição do precatório foram incluídos juros moratórios em obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário 579431/RS.
2) Entre a data de expedição do precatório e o último dia do período de graça não fluem juros moratórios, em obediência à Súmula Vinculante 17 do STF e à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Recurso Extraordinário 579431/RS.
3) Os tributos serão retidos na fonte no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.
Totais
Descrição
Valor
Tributos
Valor Líquido
BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS
R$ 1.173,74
R$ 129,11
R$ 1.044,63
Montante Apurado
R$ 1.173,74
Voltar
Salvar e fechar
Salvar
Imprimir cálculo
Imprimir Índices
Índices - 1234567.....pdf
RPV - 1234567.89.....pdf

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Departamento Auxiliar da Presidência

PROCESSO Nº. **1234567-89.2020.8.11.0000**

INTERESSADO: **BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS**

DATA DE ATUALIZAÇÃO: **13/03/2020**

HISTÓRICO DOS AUTOS:

Valor da Liquidação: R$ 990,07
Data da Liquidação: 13/12/2017
Cálculo de Liquidação as fls.:
Índice de Reajuste: Índice Precatório - Resolução 303/2019
Data Final do Prazo Constitucional: 12/05/2020
Índice de Juros: Juros Legais

CORREÇÃO MONETÁRIA							
	Valor Histórico	Juros	Data Início	Data Fim	Índice	Valor Corrigido	Juros Corrigidos
Diferença Salarial	R$ 888,49	R$ 101,58	13/12/2017	13/03/2020	1,0931147	R$ 971,22	R$ 111,04
	R$ 990,07		VALOR CORRIGIDO: 13/03/2020				R$ 1.082,26

JUROS PRÉ-INCLUSÃO						
Descrição	Base de cálculo	Data Início	Data Fim	Nº dias	Taxa do período	Juros Moratórios
Diferença Salarial	R$ 971,22	13/12/2017	13/03/2020	821	9,42 %	R$ 91,48
					JUROS MORATÓRIOS: 13/03/2020	R$ 91,48
					CRÉDITO ATUALIZADO 13/03/2020	**R$ 1.173,74**

BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS	R$ 1.173,74
MONTANTE APURADO	R$ 1.173,74

CREDOR	VALOR BRUTO	PREVIDÊNCIA	RRA	IRRF		VALOR LÍQUIDO
BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS	R$ 1.173,74	R$ 129,11	2	0,00 %	R$ 0,00	R$ 1.044,63

Notas:

1) Entre a elaboração do cálculo de liquidação e a expedição do precatório foram incluídos juros moratórios em obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário 579431/RS.
2) Entre a data de expedição do precatório e o último dia do período de graça não fluem juros moratórios, em obediência à Súmula Vinculante 17 do STF e à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Recurso Extraordinário 579431/RS.
3) Os tributos serão retidos na fonte no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

Departamento Auxiliar da Presidência, 01 de Junho de 2020

1.2.2. NOMENCLATURAS DO MÓDULO DE CÁLCULO

1.2.2.1. CABEÇALHO



1 – Número do Processo: Numeração única do processo.

2 – Interessado: Nome do credor que irá receber a RPV. Caso o cálculo seja para atualização de honorários, informar o nome do advogado que irá receber.

3 – Data do Cálculo: Data para qual o valor será atualizado. Geralmente é a data do momento em que está sendo feito o cálculo, porém o sistema aceita cálculos para datas retroativas.

4 – Valor da Liquidação: Valor do cálculo de liquidação que foi homologado pelo magistrado.

5 – Nº Ofício Requisitório: Número do Ofício Requisitório enviado para o ente devedor. Preencher somente quando o processo já possui ofício expedido.

6 – Ofício Req. Acostado as Fls: Número da folha, movimentação ou ID em que o ofício foi juntado. Preencher somente quando o processo já possui ofício expedido.

7 – Cálculo de Liquidação as Fls: Número da folha, movimentação ou ID em o cálculo de liquidação foi juntado.

8 – Data de Rec. Do Of. Requisitório: Data em que o ente devedor recebeu o ofício. Pode ser encontrada em carimbos de recebimento, AR ou certidão de entrega do ofício. Preencher somente quando o processo já possui ofício expedido.

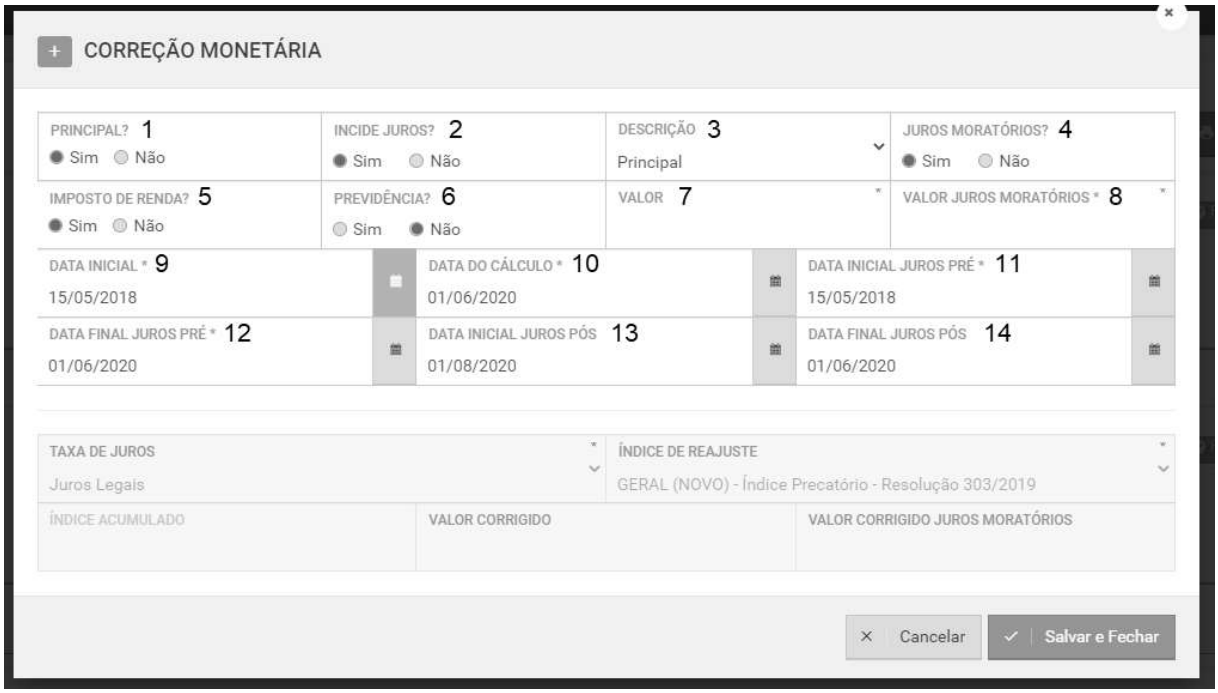
9 – Data da Liquidação: Data para qual o cálculo de liquidação homologado foi atualizado.

10 – Data Final do Prazo Constitucional: Campo de preenchimento automático. Corresponde a 2 meses após a data de recebimento do ofício requisitório.

11 – Índice de Correção Monetária: Para cálculo de RPV, utilizar sempre “GERAL (NOVO) - Índice Precatório - Resolução 303/2019”.

12 – Taxa de Juros: Utilizar “Juros Servidor” quando se tratar de ação de servidor público para recebimento de suas verbas remuneratórias, ou “Juros Legais” nos demais casos.

1.2.2.2. BLOCO CORREÇÃO MONETÁRIA



1 - Principal: Ao assinalar sim, carrega uma lista de verbas pré-cadastradas no campo "Descrição". Ao assinalar não, o campo se torna editável.

2 – Incide Juros?: Ao assinalar sim, o sistema irá calcular juros moratórios com base nas datas informadas nos campos 11, 12, 13 e 14. Ao assinalar não, o sistema não calculará juros, apenas correção monetária.

3 – Descrição: Quando o campo 1 é preenchido como sim, este campo exibirá uma lista de verbas pré-cadastradas. Cada uma dessas verbas já possui informação sobre a incidência ou não de imposto de renda e contribuição previdenciária. Caso o campo seja preenchido com a opção não, será necessário digitar o nome da verba que está sendo cadastrada. Caso seja necessário o cadastro de um novo tipo de verba, enviar e-mail para calculorpv.dap@tjmt.jus.br.

4 – Juros Moratórios: Está relacionado ao cálculo que está sendo atualizado. Se o cálculo base já possui juros moratórios, assinalar sim, caso contrário, assinalar não.

5 – Imposto de Renda: Preenchido automaticamente quando uma das verbas pré-cadastradas é selecionada, exceto a verba denominada "Principal". Nesse caso, informar se há ou não incidência de IR. O mesmo procedimento deve ser adotado quando o preenchimento do campo "Descrição" é feito manualmente.

6 – Previdência: Preenchido automaticamente quando uma das verbas pré-cadastradas é selecionada, exceto a verba denominada “Principal”. Nesse caso, informar se há ou não incidência de previdência. O mesmo procedimento deve ser adotado quando o preenchimento do campo “Descrição” é feito manualmente.

7 – Valor: Está relacionado ao valor principal corrigido, valor sem juros.

8 – Valor Juros Moratórios: Preencher quando o campo 4 (Juros Moratórios) foi assinalado sim. Refere-se aos juros apurados no cálculo de liquidação. O total dos campos 7 e 8 deve ser igual ao “Valor da Liquidação”, preenchido no cabeçalho.

9 – Data Inicial: Refere-se a data inicial da correção monetária. É preenchido automaticamente com base na “Data da Liquidação”, informada no cabeçalho.

10 – Data do cálculo: Refere-se a data para qual o cálculo está sendo atualizado, na maioria dos casos é a data de hoje. É preenchido automaticamente com base na “Data do Cálculo”, informada no cabeçalho.

11 – Data Inicial Juros Pré: Data em que os juros se iniciam. É preenchido automaticamente com base na “Data da Liquidação”, informada no cabeçalho. Há alguns casos em que essa data sofre alteração, como exemplo, os cálculos de honorários dativos.

12 – Data Final dos Juros Pré: Data em que o ente devedor recebeu o Ofício Requisitório. Caso não haja Ofício Requisitório, será igual a “Data do Cálculo.

- Quando há Ofício Requisitório: Preenchido automaticamente com base na “Data de Rec. Do Of. Requisitório”, informada no cabeçalho.
- Quando não há Ofício Requisitório: Preenchido automaticamente com base na “Data do Cálculo”, informada no cabeçalho.

13 – Data Inicial dos Juros Pós: Caso haja Ofício Requisitório, será um dia após a data em que se encerrou o prazo para o ente devedor quitar a RPV (2 meses). Quando não há Ofício Requisitório, os juros pós não são calculados.

- Quando há Ofício Requisitório: Preenchido automaticamente com base na “Data Final do Prazo Constitucional”, informada no cabeçalho.
- Quando não há Ofício Requisitório: Preenchido automaticamente com base na “Data do Cálculo”, informada no cabeçalho.

14 – Data Final dos Juros Pós: Refere-se a data para qual o cálculo está sendo atualizado, na maioria dos casos é a data de hoje. É preenchido automaticamente com base na “Data do Cálculo”, informada no cabeçalho.

2. EMISSÃO DE GUIAS: ENTE DEVEDOR – ESTADO DE MATO GROSSO

Procedimento de emissão para de guias quando o ente devedor é o Estado de Mato Grosso. Quando o ente devedor for o munícipio, entrar em contato com a prefeitura e solicitar a guia, alertando que a data de vencimento deve ser futura.

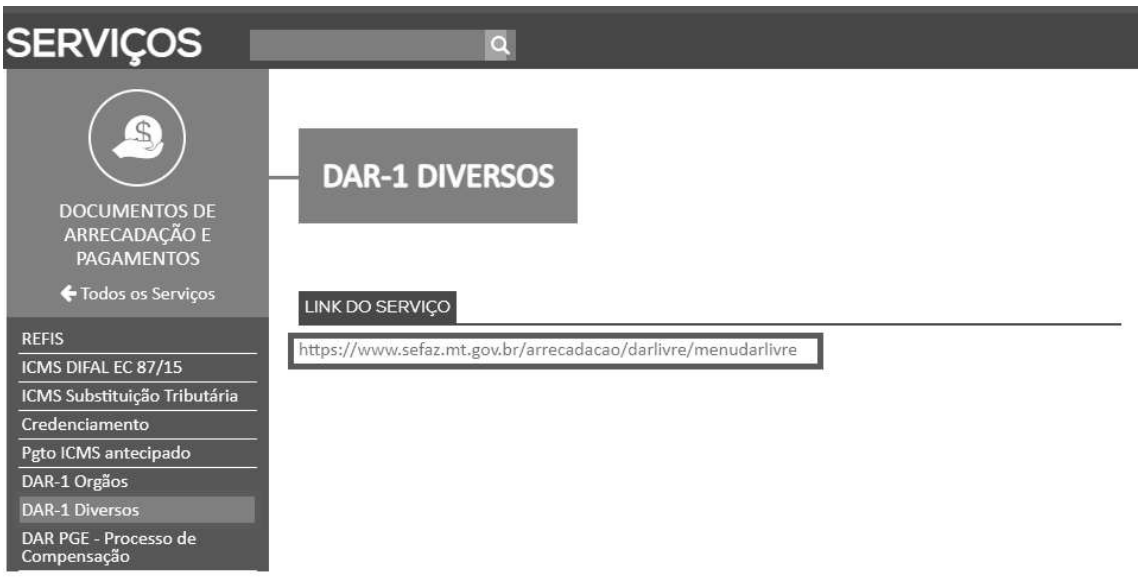
Para emitir as guias, acesse o site da SEFAZ- MT (sefaz.mt.gov.br).

Na página inicial, selecionar a opção “Documento de Arrecadação e Pagamentos”:



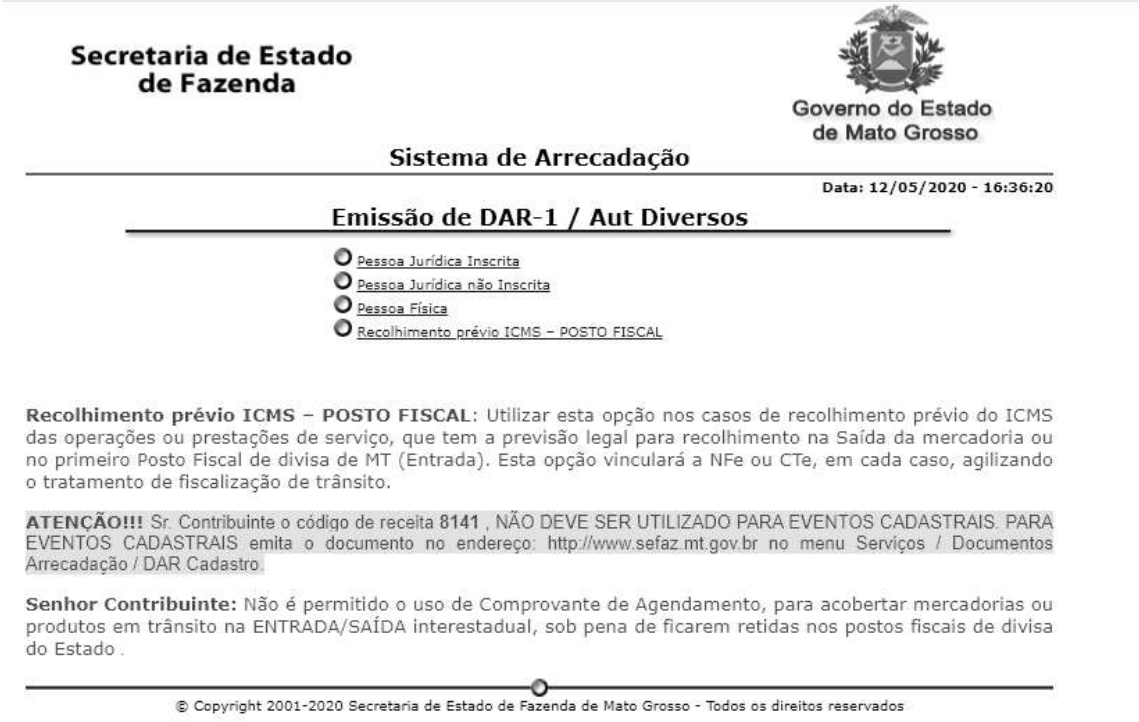
2.1. Procedimento para Imposto de Renda

Clicar no link disponibilizado na opção “DAR-1 Diversos”



Selecionar entre as opções “Pessoa Jurídica Inscrita”, “Pessoa Jurídica não Inscrita” ou “Pessoa Física” e informar o documento do contribuinte.

OBS: A consulta da inscrição estadual pode ser feita através do link https://www.sefaz.mt.gov.br/cadastro/emissaocartao/emissaocartaocontribuinteacessodireto



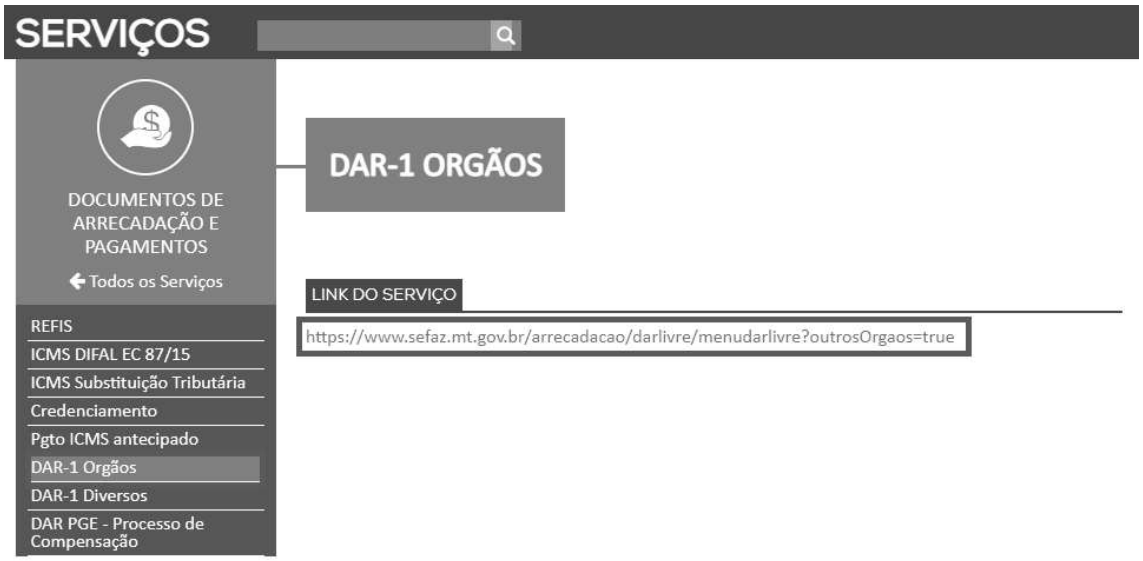
Informar os seguintes itens:

- Munícipio em que o processo corre.
- Mês a que se refere o tributo.
- No campo “Tipo de Venda” selecionar a opção “1 – Dar-1 TRIBUTOS DA APURAÇÃO NORMAL E TAXAS”.
- No campo “Especificação da Receita” selecionar a opção “9326 – IRRF PRECATORIO JUSTIÇA COMUM”.
- Data de vencimento e valor do tributo de acordo com o processo.
- Informações Previstas em Instruções: Informar dados do processo, como número único e código (se houver).



2.2. Procedimento para Contribuição Previdenciária

Clicar no link disponibilizado na opção “DAR-1 Orgãos”



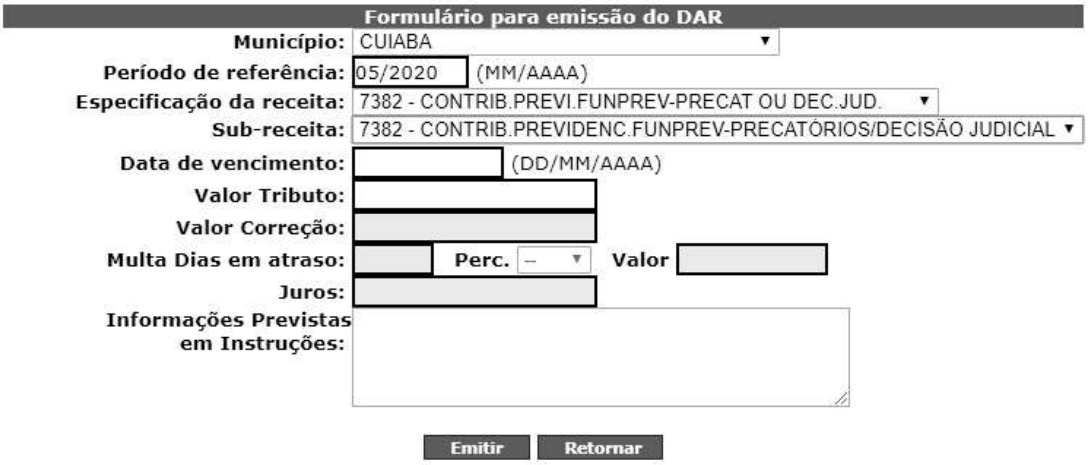
Selecionar a opção “”SEFAZ”:

Nome do Orgão
AGER - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO-AGE MT
CASA CIVIL
CEPROMAT
CONCURSO
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DE MT
EMPAER - MT
FAPEMAT-FUNDO DE AMPARO A PESQUISA
FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC
FUNPREV-SAD
GAB.DE ARTICULAÇÃO E DESENV. REGIONAL
GAB.DE TRANSP.E COMBATE A CORRUPÇÃO
GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
GABINETE DE GOVERNO
INDEA - MT
INTERMAT
JUCEMAT-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MT
METAMAT
MINISTERIO PUBL.DO ESTADO D MT-MPE-DEPOL
MT - GÁS
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.
MT SAUDE
MTI
PGE
PREFEITURA - CUIABÁ
PROCON
SEAF-SEC.EST.AGRIC.FAM.ASSUNT.FUNDIARIOS
SECEL-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, E
SECID-SECRETARIA DAS CIDADES
SECRETARIA EST.JUST.DIR.HUMANOS-SEJUDH
SECRETARIA ADJ. DE ESPORTE E LAZER/SEDUC
SECRETARIA DE CULTURA -MT
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA TECN. E INOVAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - MT
SECRETARIA DE ESTADO DE TRAB. E ASSITENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP
SEDEC-SEC.DE ESTADO DE DESENV.ECONOMICO
SEDUC-SEC.DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT
SEFAZ
SEMA
UNEMAT

Selecionar entre as opções “Pessoa Jurídica Inscrita”, “Pessoa Jurídica não Inscrita” ou “Pessoa Física” e informar o documento do contribuinte.

Informar os seguintes itens:

- Munícipio em que o processo corre
- Mês a que se refere o tributo
- No campo “Especificação da Receita” selecionar a opção “7382 – CONTRIB.PREVI. FUNPREV-PRECAT OU DEC.JUD.”.
- No campo “Sub-receita” selecionar a opção “7382 – CONTRIB.PREVI. FUNPREV-PRECAT OU DEC.JUD.”.
- Data de vencimento e valor do tributo de acordo com o processo.
- Informações Previstas em Instruções: Informar dados do processo, como número único e código (se houver).



2.3. Repasse de informações para o ente devedor

Os devedores são responsáveis pelo envio da DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) à Receita Federal. Para que possam preenchê-la corretamente é necessário que, ao final de cada ano, as secretarias encaminhem ao ente um relatório com todas as informações referentes aos processos pagos.

3. INFORMAÇÕES TEÓRICAS

3.1. CÁLCULOS DE RPV

Os cálculos de RPV são compostos de três itens:

- Correção monetária
- Juros moratórios
- Tributação

A Lei nº 9.494/97 trata da atualização dos cálculos:

> Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009). (Grifo nosso).

Os termos "independentemente de sua natureza" e "índices oficiais de remuneração básica" da caderneta de poupança foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4357 e 4425.

3.1.1. CORREÇÃO MONETÁRIA

Correção monetária é o ajuste periódico de alguns valores econômicos, tendo como base um indicador econômico de um período pré-determinado, tendo como objetivo a compensação da perda de valor da moeda corrente.

Os índices de correção monetária adotados para atualização de RPV correspondem aos indicados no Art. 21 da Resolução 303/2019-CNJ.

No sistema, utilizar índice "GERAL (NOVO) - Índice Precatório - Resolução 303/2019".

3.1.2. JUROS MORATÓRIOS

Juro de mora é uma taxa percentual sobre o atraso do pagamento de um título de crédito em um determinado período de tempo. Os juros de mora são a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento de sua obrigação.

Os débitos das Fazendas Públicas são remunerados com juros simples.

Histórico das taxas de juros aplicadas aos cálculos:

REGRA GERAL (JUROS LEGAIS)			SERVIDORES PÚBLICOS (JUROS SERVIDOR)		
Data de vigência	**Taxa mensal aplicada**	**Base Legal**	**Data de vigência**	**Taxa mensal aplicada**	**Base Legal**
Até 10/01/2003	0,50%	Código Civil de 1916	Até 26/08/2001	0,50%	Código Civil de 1916
11/01/2003 - 28/06/2009	1,00%	Código Civil de 2002	27/08/2001 - 28/06/2009	0,50%	MP 2.180-35/2001
29/06/2009 - 03/05/2012	0,50%	Lei 11.960/2009	29/06/2009 - 03/05/2012	0,50%	Lei 11.960/2009
04/05/2012 - presente	70% da Selic, limitada a 0,50%	MP 567/2012, convertida na Lei nº 12.703/2012	04/05/2012 - presente	70% da Selic, limitada a 0,50%	MP 567/2012, convertida na Lei nº 12.703/2012

No sistema, utilizar “Juros Servidor” caso se trate de verbas remuneratórias dos servidores públicos. Nos demais casos utilizar “Juros Legais”.

3.1.3. JUROS COMPENSATÓRIOS

A EC 62/2009 excluiu a incidência de juros compensatórios. O Art. 25 da Resolução 303/2019 do CNJ define:

> Art. 25. Os juros compensatórios em ação de desapropriação não incidem após a expedição do precatório.
>
> § 1º Os juros compensatórios incidirão até a data da promulgação da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, caso o precatório tenha sido antes desse momento expedido e sua incidência decorra de decisão transitada em julgado.
>
> § 2º Em ações expropriatórias, a incidência de juros moratórios sobre os juros compensatórios não constitui anatocismo vedado em lei.

3.1.4. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA X ÍNDICES DE JUROS

Ao fazer a atualização de cálculo homologado, o contador deve atentar-se para a separação de principal e juros. Geralmente, essa separação pode ser facilmente identificada, mas há situações que demandam maior análise para essa separação, como os casos em que o cálculo homologado parte de cálculo que já possui juros, ou quando o cálculo homologado utiliza índice que compreende juros.

Índices de correção monetária, que não compreendem juros:

- IPCA
- IPCA-E
- INPC
- INCC

- IGP-M
- IGP-DI
- TR

Índices de correção são/compreendem juros:

- SELIC
- Poupança

OBS: O índice poupança é composto por TR (correção monetária) + juros moratórios

3.1.5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os honorários podem ocorrer em duas modalidades: contratuais e sucumbenciais. As duas modalidades podem ocorrer concomitantemente.

Honorários contratuais: São aqueles pactuados em contrato, geralmente estabelecidos em percentual. O valor dos honorários contratuais será sempre destacado do montante devido do credor. Exemplo:

- Percentual estabelecido em contrato: 10%
- Montante devido ao credor: R$ 1.200,00
- Total dos honorários: R$ 120,00
- Valor a ser pago ao credor: R$ 1.080,00

O destaque dos honorários é feito apenas quando o contrato assinado é juntado ao processo, caso contrário, o valor não será calculado.

A palavra destaque não significa que os honorários serão pagos separados do valor devido ao credor. Os honorários contratuais serão pagos ao advogado no momento do pagamento ao credor.

Honorários sucumbenciais: São aqueles devidos quando a parte perdedora no processo é obrigada a arcar com os honorários do advogado da parte vencedora. O valor da sucumbência é acrescido ao valor da condenação, e pode ser valor fixo ou percentual. Exemplo:

- Valor da sucumbência: 10%
- Montante devido ao credor: R$ 1.200,00
- Total dos honorários: R$ 120,00

- Total do processo: R$ 1.320,00

Observação: Os honorários sucumbenciais podem ser segregados da ação originária, dessa forma, há possibilidade de o advogado receber seu crédito através de RPV enquanto seu cliente irá receber por precatório.

3.1.5.1. TRIBUTAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Não há retenção de Previdência nesses casos. Com relação ao Imposto de Renda, a tributação pode ocorrer de 3 formas:

- Recebimento através de pessoa física: Retenção de IRPF conforme tabela progressiva publicada pela Receita Federal. O próprio sistema SRP fará a aplicação, bastando a indicação do usuário.
- Recebimento através de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional: Caso o advogado receba os valores através de pessoa jurídica, o CNPJ deverá ser consultado no portal do Simples Nacional. Se for constatado que a PJ é optante pelo Simples, não haverá retenção tributária. Portal para consulta: http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21
- Recebimento através de pessoa jurídica não optante pelo Simples Nacional: Se for verificado que a PJ não é optante pelo Simples, deverá ser retido IR à alíquota de 1,5%, conforme Art. 647 do Regulamento de Imposto de Renda.

Nota: Os honorários pagos à Defensoria Pública não são tributáveis, conforme Art. 150 da Constituição.

3.1.5.2. HONORÁRIOS DATIVOS

Os cálculos de atualização de certidões de honorários dativos serão feitos da seguinte forma:

Certidões que possuem valor definido

- Correção Monetária – a partir da certidão
- Juros Moratórios – a partir da citação

Certidões que não possuem valor definido

- Correção Monetária – a partir da petição inicial

- Juros Moratórios – a partir da citação

Caso o processo já possua cálculo homologado, a atualização partirá dele, conforme regras mencionadas no próximo tópico.

A metodologia pode ser alterada de acordo com o entendimento do magistrado responsável.

3.1.5.3. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Os cálculos de atualização de honorários sucumbenciais definidos em sentença ou acórdão ocorrerão da seguinte forma:

- Correção Monetária – a partir da sentença ou do acórdão que tenha modificado o valor.
- Juros Moratórios – a partir do trânsito em julgado da sentença ou acórdão.

3.1.6. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO PARA INSTRUIR OFÍCIO REQUISITÓRIO

Os processos que já possuem cálculo homologado terão sua atualização partindo dele, atentando-se sempre para a separação de principal e juros moratórios, conforme item 1.2.1.

A parte exequente apresentou o cálculo (ID. 11264408) em conformidade com o acordão, totalizando em R$ 990,07 (novecentos e noventa reais e sete centavos).

Ante o exposto, **HOMOLOGA-SE** o crédito da parte exequente no valor total de R$ 990,07 (novecentos e noventa reais e sete centavos).

Valor Nominal	R$ 880,00
Indexador e metodologia de cálculo	IPCA-E (IBGE) - Calculado pro-rata die.
Período da correção	15/8/2017 a 1/12/2017
Taxa de juros (%)	0,5 % a.m. simples
Período dos juros	27/1/2016 a 13/12/2017

	Dados calculados	
Fator de correção do período	108 dias	1,009651
Percentual correspondente	108 dias	0,965079 %
Valor corrigido para 1/12/2017	(=)	R$ 888,49
Juros(686 dias-11,43333%)	(+)	R$ 101,58
Sub Total	(=)	R$ 990,07
Valor total	(=)	**R$ 990,07**

HISTÓRICO DOS AUTOS:

1) Valor Requisitado pelo Juízo:	R$ 990,07
2) Valor Atualizado até:	13/12/2017
3) Taxa de Juros Mora Mensal:	0,50%
4) Memória do Cálculo de Liquidação:	ID 11264408

PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO

CORREÇÃO MONETÁRIA					
discriminação	valor histórico	data inicial	data atual	índice	valor corrigido
PRINCIPAL CORRIGIDO	R$ 888,49	13-dez-17	31-jul-19	1,0665359	R$ 947,61
JUROS MORATÓRIOS	R$ 101,58	13-dez-17	31-jul-19	1,0665359	R$ 108,34
VALOR CÁLCULO ORIGINÁRIO	$ 990,07	VALOR CORRIGIDO ATÉ 31/07/2019			R$ 1.055,95
JUROS MORATÓRIOS PRÉ INCLUSÃO					
base de cálculo	data de liquidação	data atual	nº dias	taxa do período	juros mora pré inclusão
R$ 947,61	13/12/2017	31/07/2019	595	7,46%	R$ 70,73
VALOR CORRIGIDO ATÉ 31/07/2019					R$ 70,73
PRINCIPAL ATUALIZADO ATÉ 31/07/2019					R$ 1.126,67

3.1.7. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO APÓS O PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL

O cálculo da mora ocorre quando o ente devedor não quita a RPV dentro do prazo determinado (2 meses). Nesses casos, será feito um novo cálculo para que o juízo de origem faça o bloqueio do valor na conta do ente.

Para a realização deste tipo de cálculo, para fins de juros, deverá ser respeitado o prazo constitucional que o ente teve para a quitação da obrigação. A correção monetária ocorrerá por todo o período.

HISTÓRICO DOS AUTOS:

1) Valor Requisitado pelo Juízo:	R$ 5.338,81	5) Ofício Requisitório nº.	205/2018
2) Valor Atualizado até:	12/03/2018	6) Data do Ofício Requisitório:	16/04/2018
3) Taxa de Juros Mora Mensal:	0,50%	7) Data de Inclusão Orçamentária:	11/05/2018
4) Memória do Cálculo de Liquidação:	ID 12557304	8) Data final do prazo constitucional:	10/07/2018

PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO

CORREÇÃO MONETÁRIA					
discriminação	valor histórico	data inicial	data atual	índice	valor corrigido
PRINCIPAL CORRIGIDO	R$ 4.024,98	12-mar-18	05-ago-19	1,0556286	R$ 4.248,88
JUROS MORATÓRIOS	R$ 1.313,83	12-mar-18	05-ago-19	1,0556286	R$ 1.386,92
VALOR CÁLCULO ORIGINÁRIO	$ 5.338,81	VALOR CORRIGIDO ATÉ 05/08/2019			R$ 5.635,80
JUROS MORATÓRIOS PRÉ INCLUSÃO					
base de cálculo	data de liquidação	data da expedição	nº dias	taxa do período	juros mora pré inclusão
R$ 4.248,88	12/03/2018	11/05/2018	60	0,74%	R$ 31,41
VALOR CORRIGIDO ATÉ 11/05/2018					R$ 31,41
JUROS MORATÓRIOS PÓS INCLUSÃO					
base de cálculo	data inicial	data atual	nº dias	taxa do período	juros mora pós inclusão
R$ 4.248,88	11/07/2018	05/08/2019	390	4,84%	R$ 205,83
JUROS MORATÓRIOS ATÉ 05/08/2019					R$ 205,83
PRINCIPAL ATUALIZADO ATÉ 05/08/2019					R$ 5.873,05

*Correção monetária durante todo o período.

*Juros moratórios com quebra de 2 meses no período.

3.1.8. QUANDO O CÁLCULO HOMOLOGADO UTILIZA ÍNDICE QUE COMPREENDE JUROS

Cálculo homologado:

RESUMO DO CÁLCULO

Processo:
Autor: DARCI BORGES DE SOUZA
Réu: ESTADO DE MATO GROSSO

I - PARTES

Nome	Principal corrigido	Juros de mora	Total (R$)
DARCI BORGES DE SOUZA	22.768,89	0,00	22.768,89
Total Partes ->	**22.768,89**	**0,00**	**22.768,89**

II - SUCUMBÊNCIA

Descrição	Total (R$)
Honorários Advocatícios (fixados sobre valor da condenação - 10,00%)	2.276,89
Total de Sucumbências ->	**2.276,89**

III - TOTALIZAÇÃO

Descrição	Total (R$)
SUBTOTAL DA CONTA (I + II)	**25.045,78**
TOTAL DA CONTA EM 10/2017	**25.045,78**

Aparentemente, o cálculo homologado não possui juros, porém, ao analisar os parâmetros adotados, verifica-se que o índice adotado (SELIC) compreende juros:

Critérios e parâmetros do cálculo

Juros moratórios: Não foram apurados.

Critério de correção monetária das parcelas:Tributário => [...BTN - INPC (03/91) UFIR (01/92) - SELIC (01/96) - SEM EXPURGOS]

Composição do critério: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-12/91) UFIR (01/92-12/95) UFIR (01/96, ref. variação 4º trimestre 1995) SELIC (01/96 em diante) (SEM EXPURGOS)

Sucumbências: Não foram apuradas

Honorários Advocatícios (fixados sobre valor da condenação - 10,00%)

Critério de correção monetária dos honorários advocatícios: Tributário => [...BTN - INPC (03/91) UFIR (01/92) - SELIC (01/96) - SEM EXPURGOS]

Composição do critério: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-12/91) UFIR (01/92-12/95) UFIR (01/96, ref. variação 4º trimestre 1995) SELIC (01/96 em diante) (SEM EXPURGOS)

Sendo assim, a maneira correta de atualizar esse cálculo é separar a correção apurada:

#	Data	Principal	Coef. Corr. Monetária	Principal Corrigido	Juros %	Juros $	Total (R$)
Totais		13.852,74		22.768,89		0,00	22.768,89
Total da Parte: DARCI BORGES DE SOUZA =>							**22.768,89**

HISTÓRICO DOS AUTOS:

1) Valor Requisitado pelo Juízo: R$ 25.045,78
2) Valor Atualizado até: 04/10/2017
3) Taxa de Juros Mora Mensal: SELIC
4) Memória do Cálculo de Liquidação: ID 10154598

PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO

CORREÇÃO MONETÁRIA					
discriminação	**valor histórico**	**data inicial**	**data atual**	**índice**	**valor corrigido**
PRINCIPAL CORRIGIDO	R$ 13.852,74	04-out-17	05-ago-19	1,0745529	R$ 14.885,50
JUROS MORATÓRIOS	R$ 8.916,15	04-out-17	05-ago-19	1,0745529	R$ 9.580,87
VALOR CÁLCULO ORIGINÁRIO	**$ 22.768,89**	**VALOR CORRIGIDO ATÉ 05/08/2019**			**R$ 24.466,38**
JUROS MORATÓRIOS PRÉ INCLUSÃO					
base de cálculo	**data de liquidação**	**data atual**	**nº dias**	**taxa do período**	**juros mora pré inclusão**
R$ 14.885,50	04/10/2017	05/08/2019	670	8,51%	R$ 1.266,73
			VALOR CORRIGIDO ATÉ 05/08/2019		**R$ 1.266,73**
		PRINCIPAL ATUALIZADO ATÉ 05/08/2019			**R$ 25.733,10**

3.2. TRIBUTAÇÃO

O cálculo da tributação é feito sempre sobre o montante tributável apurado e deve observar a natureza da verba a ser paga e o tipo de pessoa que irá recebê-la (física ou jurídica). O valor pago ao credor sempre é líquido.

3.2.1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

É calculada apenas nos casos de credores sujeitos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Incide sobre as verbas de natureza salarial, aplicando-se a alíquota de 11%

3.2.1.1. TETO CONSTITUCIONAL (TC)

Art. 40, CF – Trata do Regime Próprio dos Servidores:

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

Exemplo de aplicação de teto constitucional (TC):

ATIVO	
Salário	R$ 15.000,00
Base de cálculo	R$ 15.000,00
Previdência (11%)	R$ 1.650,00
INATIVO	
Salário	R$ 15.000,00
(-) Ded. TC	R$ 6.101,06
Base de cálculo	R$ 8.898,94
Previdência (11%)	R$ 978,88

No sistema, informar TC:



3.2.1.2. TETO CONSTITUCIONAL - DOBRO (TC2)

Art. 40, CF – Trata do Regime Próprio dos Servidores:

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Exemplo de aplicação de teto constitucional - dobro (TC2):

ATIVO	
Salário	R$ 15.000,00
Base de cálculo	R$ 15.000,00
Previdência (11%)	R$ 1.650,00
INATIVO	
Salário	R$ 15.000,00
(-) Ded. TC2	R$ 12.202,12
Base de cálculo	R$ 2.797,88
Previdência (11%)	R$ 307,77

No sistema, usar TC2:



3.2.2. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)

3.2.2.1. PESSOA FÍSICA

As pessoas físicas se sujeitam à tabela progressiva publicada pela Receita Federal.

Informar no sistema: tipo de pessoa – Física.

3.2.2.2. PESSOA JURÍDICA

As pessoas jurídicas (não optantes pelo Simples Nacional) prestadoras dos serviços elencados no Art. 714 do Decreto 9.580/2018, estão sujeitas a retenção de 1,5%.

As pessoas jurídicas optantes pelo Simples não estão sujeitas à retenção (IN-RFB 765/2007).

Informar no sistema: tipo de pessoa – Jurídica.



3.2.2.3. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)

O regime de Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) é disciplinado pela IN RFB 1.500/2014. Aplica-se nos seguintes casos:

- Aposentadoria
- Pensão
- Transferência para reserva remunerada ou reforma
- Rendimentos do trabalho

O RRA conta a quantidade de parcelas em que o valor pleiteado deveria ter sido recebido. Exemplo:

Valor da RPV – R$ 3.000,00

RPV para recebimento de 2 meses de salário

Cálculo sem RRA:

3. Base de cálculo (1 - 2.5)	3.000,00

4. Imposto	95,20

Demonstrativo da Apuração do Imposto

Faixa da Base de Cálculo		Alíquota	Valor do Imposto
1ª Faixa	1.903,98	0,0%	0,00
2ª Faixa	922,67	7,5%	69,20
3ª Faixa	173,35	15,0%	26,00
4ª Faixa	0,00	22,5%	0,00
5ª Faixa	0,00	27,5%	0,00
Total	3.000,00	---	95,20

Cálculo com RRA:

3. Rendimentos Recebidos	R$ 3.000,00
Outras Informações	
3.1 Mês do Recebimento	Agosto
3.2 Número de Meses	2,0

4. Despesa com Ações Judiciais	R$ 0,00

5. Deduções	
5.1 Previdência Oficial	R$ 0,00
5.2 Pensão Alimentícia	R$ 0,00

Base de Cálculo	R$ 3.000,00
IRRF	R$ 0,00

(Instrução Normativa RFB nº 1.500, de 29 de outubro de 2014)

ANEXO

DEFINIÇÕES E ORIENTAÇÕES

LEGISLAÇÕES APLICADAS AO TEMA

Art. 100 da Constituição Federal

Resolução 303/2019 CNJ

Lei 9.494/1997

Lei 11.960/2009

Provimento 20/2020-CM (TJMT)

DEFINIÇÕES

Precatórios e Requisições de Pequeno Valor são ordens de pagamento provenientes de uma condenação, transitada em julgado, em face de um ente público.

O que determina se o débito judicial será classificado como Precatório ou RPV é o valor da obrigação.

Tramitação dos processos:

- Precatórios: Devem ser encaminhados ao Departamento Auxiliar da Presidência através do Sistema de Requisição de Pagamento (SRP).
- RPVs: Tramitam no juízo da execução durante todo o processo, inclusive para pagamento.

  Caso as RPVs não sejam pagas no prazo estipulado no Ofício Requisitório, contado a partir da data de recebimento pelo ente devedor, poderá ser determinado o sequestro pelo magistrado.

TETOS PARA PAGAMENTO DE RPV

- INSS – 60 salários mínimos, R$ 62.700,00 em 2020.
- Mato Grosso – 100 UPFs (variação mensal).
- Municípios - Máximo de 30 salários mínimos, porém o valor nunca poderá ser inferior ao valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social. Se o crédito ultrapassar o valor do teto estabelecido deverá ser pago através e precatório. O crédito não pode ser desmembrado para recebimento através de RPV, porém o credor pode renunciar à parcela que exceder ao teto para que possa receber seu crédito por RPV.

Observação: De acordo com a Resolução 303/2019-CNJ, o teto será observado no momento de expedição do ofício.

Assim, quando da realização do cálculo de atualização para fins de expedição do ofício requisitório, será este (o VALOR ATUALIZADO) o valor a ser observado para definir o crédito como RPV ou Precatório.

As leis e valores vigentes de teto por ente devedor podem ser consultadas no site do TJMT, através do link: http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/C/20458 - opção “Tabela RPV”.